

0083190-80.2015.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 8ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SONIA APARECIDA LOPES DE MORAES

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Data da Audiência:

14/07/2022

Em 14/07/2022, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, no Fórum Ministro Mário Guimarães, na sala de audiências da 8ª Vara Criminal, presente a MM Juíza de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

8ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda - CEP 01133-020,

Fone: 2127-9015/16, São Paulo-SP - E-mail: sp8cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

0083190-80.2015.8.26.0050 - c. 2015/001784

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SONIA APARECIDA LOPES DE MORAES

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Data da Audiência:

14/07/2022

Em 14/07/2022, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, no Fórum Ministro Mário Guimarães, na sala de audiências da 8ª Vara Criminal, presente a MM Juíza de Direito, DRA. CYNTHIA MARIA SABINO BEZERRA CAMURRI, comigo, escrevente de seu cargo, nomeado e ao final assinado, instalou-se a audiência, na ação penal em epígrafe.

Apregoadas as partes, compareceram o(a) Promotor(a) de Justiça, Ana Maria Aiello Demadis, o Defensor Público, Dr. Eric Guilherme Ferreira de Carvalho, bem como as testemunhas, Policiais Civis, Ricardo Rodrigues Varela e Christian Pupo Keller. Outrossim, verificou-se a ausência do(a) réu Sonia Aparecida Lopes de Moraes, que encontra-se em local incerto e não sabido.

Iniciados os trabalhos, certifico e dou fé que a ré não se encontra presa conforme pesquisa à SAP, ora juntada.

A seguir, pela MM. Juíza foi dito: Ante a ausência da réa, que foi devidamente citada, mas apresentou endereço onde não pode ser localizada, DECLARO A SUA REVELIA, com fundamento no artigo 367, do CPP.

A seguir, certifico e dou fé, que os documentos das testemunhas foram apresentados presencialmente e devidamente conferidos, motivo pelo qual não constaram da gravação.

Em seguida, foram ouvidas, com as formalidades legais e nos termos do artigo 400, do CPP, as testemunhas Ricardo e Christian. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo.

A seguir, pela MM. Juíza foi dito: Não havendo mais pessoas a inquirir, declaro encerrada a prova oral, bem como a instrução, passando à fase do artigo 402, do CPP (Lei 11.719/08).

Dada a palavra ao representante do Ministério Público, por ele foi dito: MM. Juíza, nenhuma diligência a requerer. A seguir, dada a palavra a(o) Dr(a). Defensor(a), por ele(a) foi dito: MM. Juíza, nenhuma diligência a requerer. Pela MM. Juíza foi dito: Cumpra-se a fase do artigo 403, do CPP, passando-se às Alegações Finais das partes.

Dada a palavra ao(à) representante do Ministério Público, por ele(ela) foram apresentadas alegações finais orais.

A seguir, dada a palavra à Defensoria Pública, ela assim se manifestou: MM. Juíza, a Defesa reitera os termos da manifestação ministerial e requer seja a ação julgada improcedente, absolvendo-se o réu por falta de provas.

Por fim, pela MM Juíza foi proferida a seguinte sentença: SONIA APARECIDA LOPES DE MORAES foi denunciada como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 29 de setembro de 2015, por volta das 08h30, no Viaduto Pedroso, nº 100, Bela Vista, nesta capital e comarca, trazia consigo, para comercialização, 07 (sete) pedras de cocaína, na forma de crack, pesando 2,1 g (dois gramas e um decigrama), substância entorpecente, causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. A acusada foi notificada e apresentou defesa preliminar. Recebida a denúncia, foi a ré citada. Em audiência, a acusada foi declarada revel, após o que foram ouvidas duas testemunhas. Na fase do art. 402, do Código Processo Penal, nada foi requerido pelas partes. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a improcedência da ação e foi acompanhado pela Defesa. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação é improcedente. Os policiais responsáveis pela abordagem não se recordaram dos fatos, de modo que a materialidade e a autoria não restou demonstrada, de maneira que os elementos de prova colhidos na fase investigatória não foram ratificados em Juízo. A ré foi declarada revel, na presente data. Diante do exposto, julgo improcedente a presente ação penal e absolvo SONIA APARECIDA LOPES DE MORAES da acusação da prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e o faço com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal. Oportunamente, arquivem-se os autos.

Dada ciência às partes, pelo Ministério Público e pela Defesa e pelo réu foi dito que NÃO QUEREM RECORRER da sentença.

Em seguida, pela MM Juíza foi dito: 1 - Certifique-se o trânsito em julgado da sentença para as partes. 2 - Providenciem-se as anotações e comunicações finais; 3 - Após, arquivem-se os autos. Saem cientes os presentes. Nada mais. Eu, Janeide

Ferreira, subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA